

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma}. Asamblea
Legislativa

3^{ra}. Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 1051

3 de febrero de 2026

Presentado por la señora *Soto Aguilú*

Referido a

LEY

Para incentivar donaciones voluntarias a fondos públicos mediante el redondeo de compras en plataformas digitales y establecimientos comerciales que recolecten el Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU); crear un marco voluntario para que plataformas de pago y comercios ofrezcan la opción de redondear el monto de transacciones al dólar superior y donar la diferencia a arcas estatales designadas; promover la filantropía ciudadana sin imponer impuestos nuevos ni costos adicionales a los consumidores o empresas; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En el contexto de una economía digital y post-pandémica, Puerto Rico enfrenta desafíos fiscales persistentes, con un presupuesto gubernamental que depende en gran medida de recaudos impositivos y fondos federales. Según datos del Departamento de Hacienda, el déficit presupuestario proyectado para el año fiscal 2026 supera los \$500 millones, lo que limita la capacidad de inversión en áreas críticas como educación, salud y infraestructura. Para abordar esto de manera innovadora y no coercitiva, esta medida propone un marco voluntario para incentivar donaciones microscópicas a través del redondeo de compras, una práctica que permite a los consumidores donar centavos sobrantes sin impacto significativo en su bolsillo.

El mecanismo de redondeo consiste en ofrecer a los compradores la opción de redondear el monto total de una transacción al dólar superior, donando la diferencia (por ejemplo, de \$9.75 a \$10.00, donando \$0.25) a fondos públicos específicos, como el Fondo General o fondos dedicados a educación y salud. Esta opción se extenderá no solo a plataformas digitales y apps de pago (como Apple Pay, Google Pay o aplicaciones locales), sino también a establecimientos comerciales físicos y en línea que ya actúan como recaudadores del IVU bajo el Código de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico (Ley Núm. 1-2011, según enmendada).

Dado que estos comercios ya manejan transacciones fiscales y remiten el IVU a Hacienda, integrar el redondeo voluntario no requiere infraestructura nueva, minimizando costos y facilitando la implementación. Uno de los beneficios principales es la promoción de la filantropía ciudadana sin imponer cargas adicionales. Estudios internacionales, como el informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) de 2023 sobre micro-donaciones, indican que esquemas de redondeo pueden generar millones en fondos adicionales sin afectar la percepción de costo para el consumidor.

En Puerto Rico, con un alto volumen de transacciones diarias —estimadas en más de 10 millones según datos del Banco de Desarrollo Económico—, incluso una participación voluntaria del 10% podría recaudar hasta \$5 millones anuales, dirigidos a prioridades públicas. Esto es particularmente relevante en una Isla con una población vulnerable: el 43% de los hogares viven bajo el nivel de pobreza (Censo 2020), y las personas mayores (23% de la población) podrían confundirse inicialmente con el redondeo, pero con divulgación clara, se empodera su participación voluntaria sin riesgos de engaño.

Adicionalmente, esta medida protege a los consumidores al asegurar que el redondeo sea estrictamente opt-in, con confirmación explícita en cada transacción o configuración predeterminada revocable. No se crean impuestos nuevos; las donaciones son deducibles para el donante bajo las disposiciones existentes del Código de Rentas Internas (Sección

1033.15), incentivando la participación sin costo fiscal neto. Empresas participantes podrían recibir reconocimientos públicos o exenciones administrativas menores, fomentando adopción voluntaria sin subsidios del erario.

En términos de derecho comparado, el Reino Unido ha implementado esquemas exitosos de redondeo y donaciones voluntarias. Bajo el Gift Aid Scheme (introducido en 1990 y actualizado en 2020), las caridades reclaman un extra del 25% del gobierno por donaciones de contribuyentes, aplicable a micro-donaciones digitales sin costo adicional al donante. Además, iniciativas como "Pennies" (lanzada en 2010 y expandida en 2020) permiten redondeo en compras en comercios y apps, captando millones para caridades públicas y privadas —por ejemplo, recaudando £30 millones anuales para fondos sociales sin impuestos nuevos.

Estos modelos demuestran que un enfoque voluntario aumenta la recaudación filantrópica en un 15-20% sin erosionar la confianza del consumidor, adaptándose perfectamente al contexto puertorriqueño donde no existe legislación similar. Esta ley sería pionera, complementando marcos existentes como la Ley de Protección al Consumidor (Ley Núm. 5 de 1973) y el Código de Rentas Internas, sin solapamientos. El objetivo es empoderar a los puertorriqueños para contribuir directamente al bien común, fomentando una cultura de solidaridad fiscal voluntaria que alivie presiones presupuestarias y beneficie a comunidades vulnerables, como familias de bajos ingresos y personas mayores, quienes podrían ver mejoras en servicios esenciales financiados por estos fondos.

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

1 Artículo 1. - Título.

2 Esta Ley se conocerá como la "Ley para el Incentivo de Donaciones Voluntarias
3 mediante Redondeo en Compras en Puerto Rico".

4 Artículo 2. - Definiciones.

Para los fines de esta Ley, los siguientes términos tendrán los significados que a continuación se expresan:

a) Redondeo Voluntario: La opción ofrecida al consumidor de redondear el monto total de una transacción comercial al dólar superior, donando la diferencia en centavos a fondos públicos designados.

b) Plataforma de Pago: Cualquier aplicación digital, sitio web o sistema de procesamiento de pagos electrónicos que facilite transacciones comerciales.

c) Establecimiento Comercial: Cualquier negocio físico o en línea que recolecte el IVU conforme al Código de Rentas Internas (Ley Núm. 1-2011).

d) Donación Voluntaria: La cantidad redondeada donada por el consumidor, deducible fiscalmente sin costo adicional.

e) Fondos Públicos: El Fondo General o fondos especiales designados por el Departamento de Hacienda para educación, salud o infraestructura.

f) Consumidor: Toda persona natural o jurídica que realice una compra en Puerto Rico.

Artículo 3. – Ámbito de Aplicación.

Esta Ley aplicará voluntariamente a plataformas de pago y establecimientos comerciales que recolecten IVU en el territorio de Puerto Rico. No impondrá obligaciones mandatorias ni creará impuestos nuevos. Esta regulación es nueva y no modifica leyes existentes, salvo en lo necesario para su implementación.

Artículo 4. – Marco Voluntario para Redondeo.

Las plataformas de pago y establecimientos comerciales podrán ofrecer la opción de redondeo voluntario en transacciones, debiendo:

a) Obtener consentimiento explícito del consumidor en cada transacción o mediante configuración predeterminada revocable.

b) Informar claramente el monto a donar y el fondo público beneficiario, con frases como “Redondee y done a fondos públicos: Sí/No”.

c) Remitir las donaciones recolectadas mensualmente al Departamento de Hacienda, sin retención de comisiones.

d) Integrar el sistema con mecanismos existentes de recaudo de IVU para minimizar costos.

e) Proporcionar recibos digitales o físicos que certifiquen la donación para deducciones fiscales.

Esta opción no impondrá costos adicionales significativos, ya que aprovecha infraestructura fiscal existente.

Artículo 5. - Incentivos y Beneficios.

a) Las donaciones serán deducibles para el consumidor bajo el Código de Rentas Internas (Sección 1033.15).

b) Empresas participantes recibirán certificados de reconocimiento público del Departamento de Hacienda, utilizables para mercadeo ético.

c) El Departamento de Hacienda podrá eximir administrativamente requisitos menores para participantes, sin subsidios fiscales.

Artículo 6. - Prohibiciones.

Se prohíbe:

- a) Imponer el redondeo sin consentimiento explícito.
- b) Utilizar las donaciones para fines distintos a los fondos públicos designados.
- c) Cobrar comisiones o fees sobre las donaciones recolectadas.
- d) Engañar al consumidor sobre el destino o voluntariedad de la donación.

Artículo 7. - Protección al Consumidor.

Los consumidores tendrán derecho a:

- a) Revocar el consentimiento en cualquier momento sin penalidades.
- b) Denunciar violaciones ante el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), que investigará sin costo.
- c) Recibir reembolsos inmediatos si el redondeo fue no autorizado.
- d) Acceder a campañas educativas del gobierno sobre el programa.

Artículo 8. - Sanciones.

Las violaciones a esta Ley serán sancionadas por el DACO o Hacienda con:

- a) Multas administrativas de \$500 a \$5,000 por infracción, escalando por reincidencias.
- b) Órdenes de cese y desista.
- c) En casos graves, remisión al Departamento de Hacienda, la Policía de Puerto Rico, Fiscalía y/o Departamento de Justicia para cargos de fraude.

Artículo 9. - Implementación y Reglamentación.

El Departamento de Hacienda, en coordinación con el DACO, adoptará reglamentos dentro de 90 días de la aprobación de esta Ley, incluyendo guías para

1 integración en sistemas de IVU y mecanismos de monitoreo. Se creará un portal público
2 para rastreo de donaciones agregadas.

3 Artículo 10.- Cláusula de Separabilidad.

4 Si cualquier disposición, palabra, oración o inciso de esta Ley fuera impugnado
5 por cualquier razón ante un tribunal y declarado inconstitucional o nulo, tal sentencia no
6 afectará, menoscabará o invalidará las restantes disposiciones de esta Ley.

7 Artículo 11.- Vigencia.

8 Esta Ley comenzará a regir 120 días después de su aprobación.